

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2593/2536

กรมส่งเสริมสหกรณ์
บริษัท ถาวร แทรก เตอร์เอ็นจิเนียริง
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 223, มาตรา 472

การตรวจสินค้าที่จำเลยส่งมอบตามสัญญาซื้อขายอะไหล่รถแทรกเตอร์นั้น ตรวจจากการดูยี่ห้อ หมายเลข และการใช้งานมาแล้วซึ่งเป็นการตรวจสอบที่ไม่ต้องใช้วิธีการตรวจที่ซับซ้อนยุ่งยากใช้เวลามากแต่อย่างใด เป็นการตรวจสอบตามปกติที่คณะกรรมการควรกระทำก่อนรับมอบสินค้าและหากกระทำเสียในคราวเดียวกับการตรวจรับสินค้าครั้งแรกก็ต้องตรวจพบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะไม่มีมากถึงขนาดนี้ ความเสียหายทั้งหมดจึงถือว่าคนของโจทก์มีส่วนปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้น การที่จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับรายวันตามสัญญาทั้งหมดย่อมไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาซื้อขายอะไหล่รถแทรกเตอร์แคตเตอร์ฟิลลาร์และรถดั๊กหน้าชุดหลัง แมสซีส์ จำนวน 24 รายการจากจำเลยมีราคาทั้งสิ้น 130,343 บาท จำเลยได้นำอะไหล่ที่สั่งซื้อจำนวน 24 รายการ ส่งมอบให้โจทก์ และโจทก์ได้ชำระราคาให้แก่จำเลยไปครบถ้วนแล้ว ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบว่าอะไหล่รถแทรกเตอร์ที่จำเลยส่งมอบไม่ถูกต้องรวม 16 รายการ จำเลยต้องเสียค่าปรับตาม

สัญญา ขอให้บังคับจ่ายชำระเงินจำนวน 79,063.64 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 72,632.64 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ได้จัดส่งสินค้าอะไหล่ให้แก่โจทก์ถูกต้องตามสัญญาทุกประการ จำเลยจึงมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาตามฟ้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทก์เป็นฝ่ายจงใจถ่วงระยะเวลาในการตรวจรับและรับเปลี่ยนสินค้าจนเนิ่นนานเป็นเวลาถึง 1 ปีเศษ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าปรับและดอกเบี้ยจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าปรับจำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินค่าปรับจำนวน 40,362 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ค่าปรับที่จำเลยต้องชำระให้โจทก์นั้นควรเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ โจทก์มีนายไพรัช ไพบูลย์ กรรมการตรวจรับสินค้าจากจำเลยคนหนึ่งมาเบิกความว่า เมื่อจำเลยนำสินค้ามาส่งมอบครั้งแรก คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกรายการ การตรวจครั้งแรกนี้ตรวจนับเพียงจำนวนว่าถูกต้องหรือไม่ ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าสินค้าที่จำเลยส่งมอบถูกต้อง 7 รายการ อีก 17

รายการไม่ถูกต้อง บางรายการไม่มียี่ห้อบางรายการไม่มีหมายเลข มีรายการหนึ่ง
เป็นของแท้แต่ผ่านการใช้งานมาแล้ว แสดงว่าการตรวจสอบสินค้าที่จำเลยส่งมอบตาม
สัญญานั้นตรวจจากการดูยี่ห้อ หมายเลข และการใช้งานมาแล้วซึ่งเป็นการตรวจสอบ
ที่เห็นได้ว่าไม่ต้องใช้วิธีการตรวจที่ซับซ้อนยุ่งยากใช้เวลามากแต่อย่างใด เป็นการ
ตรวจสอบตามปกติที่คณะกรรมการกระทำก่อนรับมอบสินค้าและหากกระทำเสียใน
คราวเดียวกับ การตรวจรับสินค้าในครั้งแรกก็ต้องตรวจพบ ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นก็จะไม่มีมากถึงขนาดนี้ความเสียหายทั้งหมดจึงถือว่าคนของโจทก์มีส่วนปล่อย
ปลະละเลยให้เกิดขึ้น การที่จะให้จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับรายวันตามสัญญา
ทั้งหมดย่อมไม่ถูกต้อง ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยชำระค่าปรับจำนวน40,362 บาท แก่
โจทก์ นับว่าเป็นผลดีแก่โจทก์มากแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ